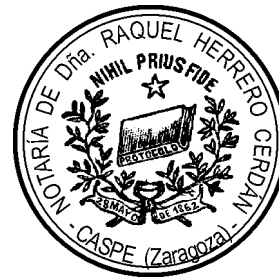


RAQUEL HERRERO Cerdán
NOTARIO
Avda. Joaquín Costa, 7
Teléfono-Fax 976 630 614
50700 C A S P E (Zaragoza)



NÚMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO. -----

**-----MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA
FUNDACION "FAYON CULTURAL Y PATRIMONIAL" -----**

En Caspe, a dieciséis de Febrero de dos mil
veintidós. -----

Ante mí, **RAQUEL HERRERO Cerdán**, Notario
del Ilustre Colegio de Aragón, con residencia en
Caspe. -----

-----COMPARECE: -----

DON ROBERTO CABISTANY DIAZ, Alcalde-
Presidente del **Ayuntamiento de Fayón**, mayor de
edad, de vecindad civil aragonesa, vecino de Fayón
(Zaragoza), calle Fresno, 3, y con D.N.I. número
73.157.291-H. -----

INTERVIENE, en nombre y representación como
**Presidente del Patronato de la FUNDACION "FAYON
CULTURAL Y PATRIMONIAL"**, constituida con carácter
permanente mediante escritura autorizada bajo mi fe
en Caspe, el día 8 de Mayo de 2.020 con el número
469 de protocolo, que fue subsanada respecto a la

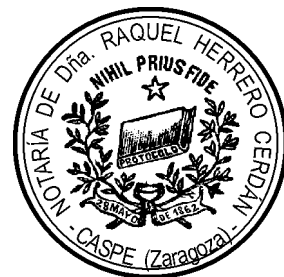
descripción de la dotación y modificados sus estatutos por otra autorizada bajo mi fe el 21 de octubre de 2.020 con el número 1328 de protocolo en Fayón, como sustituta por vacante de la Notaria de Maella.-----

Con domicilio en **PLAZA MAYOR, SIN NUMERO de 50795 FAYON (ZARAGOZA)**, debidamente inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón por Orden PRI/1177/2020 de 11 de noviembre de 2.020 (BOA Nº 236 de 27 de noviembre de 2020) con el **número 396 (I)**.-----

Tiene el C.I.F. número G02927481.-----

Tiene por finalidad: la promoción cultural y educativa, así como el desarrollo de actividades que contribuyan a la restauración y mantenimiento de su patrimonio histórico y artístico a su acrecentamiento, investigación y difusión, a tal efecto, serán los fines de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial:-----

- **El desarrollo sociocultural y económico de la zona**-----
- **La gestión de espacios museísticos y expositivos**-----
- **La promoción de actividades culturales y**



formativas diversas -----

- La colaboración en la educación y formación académica de los jóvenes mediante becas o ayudas --

- La creación de concursos y premios de ámbito cultural y patrimonial -----

- La investigación, difusión y recuperación de la memoria histórica y memoria democrática, relacionada con la Guerra Civil Española y el Franquismo -----

- La recuperación, gestión, promoción y mantenimiento de yacimientos arqueológicos y bienes materiales locales de distintos períodos históricos

- El fomento, mediación, incentivación, colaboración, cooperación y dirección de proyectos de investigación culturales, bien en las disciplinas de historia, arqueología, arte, etnografía, antropología o cualquiera que se adapte a dicho fin -----

- La gestión, conservación y custodia de colecciones bien museológicas bien arqueológicas,

en arreglo a lo establecido por la ley y la Comunidad Autónoma de Aragón para dicha materia. • El establecimiento de vías de colaboración con otras entidades para el logro de los fines anteriores.”-----

Actúa como **Presidente del Patronato** de la Fundación, cargo para el que fue nombrado por plazo de **cuatro años**, renovándose por mitad cada dos, según art. 11 de los Estatutos sociales y aceptó en la escritura de constitución citada, y manifiesta seguir ejerciendo en la actualidad.-----

Titularidad real-----

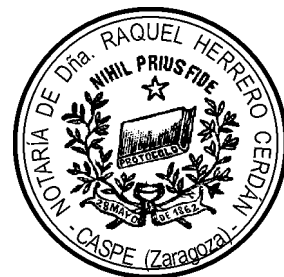
Consta en Acta autorizada bajo mi fe el día de hoy con el número anterior de protocolo.-----

Juzgo al compareciente, a quien conozco, con capacidad e interés legítimo para esta **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES Y MODIFICACION DE ESTATUTOS** y -----

-----**DICE:**-----

I.- Que en reunión del **Patronato** de la **FUNDACION “FAYON CULTURAL Y PATRIMONIAL”**, celebrada el día 29 de Julio de 2.021 se acordó:-----

a) Modificar el **artículo 6º de los Estatutos** de la Fundación, introduciendo además



cinco nuevos artículos, con los **números 7, 8, 9, 10 y 11**, desplazando el resto del articulado, por lo que al objeto de evitar la dispersión de modificaciones, se incorpora el **texto consolidado** de los mismos extendidos en cuatro folios escritos por ambas caras.-----

Así mismo se **incorpora** Resolución de la Directora General de Interior y Protección Civil de 1 de febrero de 2.022, por la que se toma conocimiento, sin que exista oposición, de la citada modificación.-----

II.- Esto expuesto, -----

-----**O T O R G A**-----

PRIMERO.- DON ROBERTO CABISTANY DIAZ, en la representación que ostenta, eleva a públicos los acuerdos adoptados por la **FUNDACION "FAYON CULTURAL Y PATRIMONIAL"**, que han quedado expresados en la parte expositiva, y que se contienen en la certificación incorporada, cuyas firmas considero legítimas, por constar en mi protocolo, y solicita

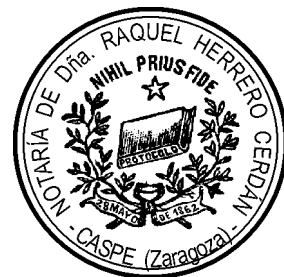
su inscripción en el Registro de Fundaciones.-----

-----**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN**-----

Hago de palabra las reservas y advertencias legales, en especial, las relativas a la obligatoriedad de la presentación de esta escritura en el Registro de Fundaciones para su inscripción; asimismo advierto de las consecuencias de todo tipo que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. -----

Esta Notario informa que sus datos personales quedan incorporados a los ficheros de datos de carácter personal de su titularidad para el estricto cumplimiento de las funciones notariales, pudiendo ejercitar los derechos que le corresponden conforme a la LOPD en esta oficina. Dichos datos no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo en los casos que establece la Orden del Ministerio de Justicia 484/2.003.-----

Leo, en alta voz e íntegramente, este instrumento al señor compareciente, por su elección, lo otorga y firma conmigo, la Notario, que doy fe: de la identidad del otorgante según el documento de identidad exhibido; de que a mi juicio



tiene capacidad y legitimación para este acto; de que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado, y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, así como de todo el contenido de este instrumento público, extendido sobre cuatro folios de papel de uso exclusivo notarial serie GH, números 4076249 y los tres anteriores en orden correlativo.-----

Está la firma del compareciente.- Signado, firmado, rubricado y sellado la Notario autorizante Raquel Herrero Cerdán.-----

-----SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-----

Doña María Alcaraz Salado, en su condición de Secretaria de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, con domicilio en Fayón, (C.P. 50795), con C.I.F. G-02927481, clasificada como Fundación por ORDEN PRI/1177/2020, de 11 de noviembre e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el número 396 (I),

CERTIFICA

Que el Patronato de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, habiendo sido debidamente convocado y habiendo existido el quórum suficiente según consta en el artículo 20º de sus Estatutos, en su reunión celebrada en Fayón, el día 29 de julio de 2021, adoptó por unanimidad, el siguiente acuerdo, según consta en el acta:

Tercero- Propuesta Modificación Estatutos

Tras la reciente constitución de la Fundación, se ha procedido a la solicitud de diversas ayudas y subvenciones, en los diferentes ámbitos objeto social de la misma.

Sin embargo en algún caso y dado lo específico de las convocatorias es preciso concretar más algunos aspectos del objeto social de la Fundación.

El artículo 6 queda redactado con el siguiente literal

"Artículo 6º.- Fines. La Fundación tiene por objeto la promoción cultural y educativa, así como el desarrollo de actividades que contribuyan a la restauración y mantenimiento de su patrimonio histórico y artístico a su acrecentamiento, investigación y difusión, a tal efecto, serán los fines de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial:

- El **desarrollo sociocultural y económico** de la zona
- La **gestión de espacios museísticos y expositivos**
- La **promoción de actividades culturales y formativas** diversas
- La **colaboración en la educación y formación académica de los jóvenes** mediante becas o ayudas
- La **creación de concursos y premios** de ámbito cultural y patrimonial
- La investigación, difusión y recuperación de la **memoria histórica y memoria democrática**, relacionada con la Guerra Civil Española y el Franquismo
- La recuperación, gestión, promoción y mantenimiento de **yacimientos arqueológicos y bienes materiales** locales de distintos períodos históricos
- El fomento, mediación, incentivación, colaboración, cooperación y dirección de **proyectos de investigación culturales**, bien en las disciplinas de historia, arqueología, arte, etnografía, antropología o cualquiera que se adapte a dicho fin
- La gestión, conservación y custodia de **colecciones bien museológicas bien arqueológicas**, en arreglo a lo establecido por la ley y la Comunidad Autónoma de Aragón para dicha materia.

- El establecimiento de **vías de colaboración** con otras entidades para el logro de los fines anteriores.”

Se incluyen nuevos artículos, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º, con la siguiente redacción

Artículo 7º.- Sobre la Fundación y la recuperación de la Memoria Histórica. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de recuperación de Memoria Histórica en materia de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Para ello la fundación se ve facultada para realizar las siguientes tareas:

- Encabezar, promocionar y respaldar proyectos de **investigación histórica y arqueológica** (bien para la recuperación de espacios o de restos de combatientes desaparecidos) con la finalidad de localizar, analizar y recuperar elementos que permitan recuperar la memoria histórica que subyace en la localidad de Fayón.
- Museizar y monumentalizar **espacios históricos de memoria** relevantes para la recuperación de la Memoria Histórica, revalorizando y conservando dichos espacios, bien sean arqueológicos, arquitectónicos o memorísticos.
- Encabezar, promocionar y respaldar **proyectos de difusión** de la Memoria histórica, bien sean proyectos históricos o arqueológicos, académica o no.
- A través **del Museo de la Batalla del Ebro de Fayón** (cuya unicidad, variedad y calidad en materia de colecciones lo hace uno de los más importantes de España en su género) la fundación va a elaborar, promocionar y respaldar proyectos para la difusión, socialización y didáctica de la Memoria Histórica de la Batalla del Ebro de manera excepcional.
- Recuperar, difundir y socializar la Memoria Histórica de **distintos sucesos traumáticos como:** la Batalla del Ebro, resistencias y represión durante y después de la Guerra Civil Española, los exilios, la destrucción e inundación del antiguo pueblo en 1967 y los éxodos rurales.

Artículo 8º.- Sobre la Fundación y la recuperación de la Memoria Democrática. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de recuperación de Memoria Democrática en materia de valorización, justificación y socialización de los Valores Democráticos. Para ello la fundación se ve facultada para realizar las siguientes tareas:

- Encabezar, promocionar y colaborar en la **investigación** respecto la Memoria democrática, bien en tareas historiográficas, arqueológicas, sociológicas, etnográficas o sociológicas.
- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos de **difusión, socialización y didáctica** de la Memoria Democrática. Bien se trate en materia museográfica, expositiva, publicaciones, talleres o cualquier actividad que se adapte a dicha finalidad.
- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos de recuperación de **patrimonio material o inmaterial** local que sea representativo de la Memoria Democrática de Fayón, bien a nivel historiográfico o arqueológico.

Artículo 9º.- Sobre la Fundación y la recuperación de la cultura material/inmaterial local. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de recuperación de la Cultura local en materia de Investigación, transmisión a la

sociedad, difusión y didáctica de los elementos culturales locales. Para ello la fundación se ve facultada para realizar las siguientes tareas:

- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos para la **investigación y recuperación de elementos culturales locales**. Así como proyectos de difusión, socialización y didáctica de la cultura local, bien sea en formato publicación, exposición, taller u otros que se ajusten a la finalidad planteada.
- **Por elementos culturales de Fayón entendemos aquellos que se ajusten a las siguientes disciplinas:** Arqueología, Historia, Arte, Lengua y Literatura, Antropología, Etnografía, Sociología, Geografía y Toponimia, Música, Artesanía o cualquier otra disciplina que se adapte a los fines de recuperación cultural local.
- **Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos** para conservar, recuperar y museizar los bienes culturales materiales locales. Así como los proyectos de captación, conservación y formalización de los bienes culturales inmateriales.

Artículo 10º.- Sobre la Fundación, la arqueología y bienes arqueológicos. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de gestión arqueológica local, estando la entidad capacitada para las siguientes funciones:

- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos para la **localización, catalogación, investigación y recuperación de yacimientos arqueológicos** locales. Así como proyectos de difusión, socialización y didáctica de la arqueología local, bien sea en formato publicación, exposición, taller u otros que se ajusten a la finalidad planteada.
- Crear y coordinar equipos arqueológicos para la elaboración de memorias técnicas correspondientes a mecanismos de **protección de bienes arqueológicos**, con la finalidad de asesorar el consistorio municipal en materia de protección de bienes arqueológicos.
- Gestionar la declaración de **museo histórico y arqueológico** del actual Museo de la Batalla del Ebro de Fayón. Contando dicho centro con un almacén arqueológico reconocido, espacio para el adecuado tratamiento de restos y vestigios, así como espacio de consulta para investigadores.
- Crear y coordinar equipos arqueológicos para realizar tareas de **excavación, consolidación, museización y difusión** del patrimonio arqueológico local.
- Crear y coordinar equipos arqueológicos para el control de **movimientos de tierras y obras** que puedan afectar al patrimonio arqueológico local.

Artículo 11º.- La Fundación y el fomento de las lenguas de Aragón. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial realizará actividades dirigidas al fomento de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, mediante las siguientes actividades:

- Actividades **educativas y de formación**.
- **Publicaciones** bibliográficas, o de cualquier tipo, así como **exposiciones** encaminadas al fomento de las lenguas de Aragón en Fayón.

- **Muestras musicales y de artes escénicas** como conciertos, recitales, festivales, teatro o de cualquier índole para el fomento de las modalidades lingüísticas de Aragón en Fayón.
- **Investigación y actos de difusión** como: jornadas, congresos, coloquios, presentaciones o cualquiera que promuevan el patrimonio lingüístico de Fayón.
- Cualquier actividad encaminada a la **protección, sensibilización, educación y difusión** de las modalidades lingüísticas de Aragón en Fayón.

Se desplaza la numeración de los artículos pasando a finalizar con el Artículo 39.

Realizándose una nueva lectura de todo el texto quedando consolidado con las modificaciones expuestas en un mismo documento.

Los miembros del Patronato acuerdan por unanimidad de los asistentes, aprobar las modificaciones expuestas, el texto consolidado, comunicar al protectorado de fundaciones, y tras su informe favorable, elevar a publico el mismo y remitir nuevamente al protectorado para su inscripción en el registro.

Y para que así conste, expido esta certificación en Fayón, a 10 de noviembre de 2021

VºBº

El Presidente

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping 'B' shape with a horizontal line extending to the right.

La Secretaria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. And' enclosed within a circular flourish.



ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN “FAYON CULTURAL Y PATRIMONIAL”

Título primero. Disposiciones generales.

Artículo 1º.- Denominación y naturaleza. Con la denominación de “Fundación Fayón Cultural y Patrimonial”, se constituye una organización constituida sin fin de lucro, que, por voluntad de su creador, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

Artículo 2º.- Personalidad Jurídica y capacidad. La Fundación, una vez inscrita la escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 3º.- Régimen. La Fundación se regirá, por la voluntad del Fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.

Artículo 4º.- Nacionalidad y domicilio. La Fundación que se crea tiene nacionalidad española. El domicilio de la Fundación radicará en PLAZA MAYOR, SIN NUMERO DE 50795 FAYON (ZARAGOZA). El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificación estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 5º.- Ámbito de actuación. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. En cuanto al ámbito personal o sector de población atendida, la actuación de la Fundación se circunscribe exclusivamente a las personas vecinas de Fayón y empadronadas en la localidad, con un periodo mínimo de diez años y a los bienes ubicados en su Termino Municipal.

Título segundo. Objeto de la Fundación.

Artículo 6º.- Fines. La Fundación tiene por objeto la promoción cultural y educativa, así como el desarrollo de actividades que contribuyan a la restauración y mantenimiento de su patrimonio histórico y artístico a su acrecentamiento, investigación y difusión, a tal efecto, serán los fines de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial:

- El desarrollo sociocultural y económico de la zona
- La gestión de espacios museísticos y expositivos
- La promoción de actividades culturales y formativas diversas
- La colaboración en la educación y formación académica de los jóvenes mediante becas o ayudas

- La **creación de concursos y premios** de ámbito cultural y patrimonial
- La investigación, difusión y recuperación de la **memoria histórica y memoria democrática**, relacionada con la Guerra Civil Española y el Franquismo
- La recuperación, gestión, promoción y mantenimiento de **yacimientos arqueológicos y bienes materiales** locales de distintos períodos históricos
- El fomento, mediación, incentivación, colaboración, cooperación y dirección de **proyectos de investigación culturales**, bien en las disciplinas de historia, arqueología, arte, etnografía, antropología o cualquiera que se adapte a dicho fin
- La gestión, conservación y custodia de **colecciones bien museológicas bien arqueológicas**, en arreglo a lo establecido por la ley y la Comunidad Autónoma de Aragón para dicha materia.
- El establecimiento de **vías de colaboración** con otras entidades para el logro de los fines anteriores

Artículo 7º.- Sobre la Fundación y la recuperación de la Memoria Histórica.
La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de recuperación de Memoria Histórica en materia de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Para ello la fundación se ve facultada para realizar las siguientes tareas:

- Encabezar, promocionar y respaldar proyectos de **investigación histórica y arqueológica** (bien para la recuperación de espacios o de restos de combatientes desaparecidos) con la finalidad de localizar, analizar y recuperar elementos que permitan recuperar la memoria histórica que subyace en la localidad de Fayón.
- Museizar y monumentalizar **espacios históricos de memoria** relevantes para la recuperación de la Memoria Histórica, revalorizando y conservando dichos espacios, bien sean arqueológicos, arquitectónicos o memorísticos.
- Encabezar, promocionar y respaldar **proyectos de difusión** de la Memoria histórica, bien sean proyectos históricos o arqueológicos, académica o no.
- A través **del Museo de la Batalla del Ebro de Fayón** (cuya unicidad, variedad y calidad en materia de colecciones lo hace uno de los más importantes de España en su género) la fundación va a elaborar, promocionar y respaldar proyectos para la difusión, socialización y didáctica de la Memoria Histórica de la Batalla del Ebro de manera excepcional.
- Recuperar, difundir y socializar la Memoria Histórica de **distintos sucesos traumáticos como:** la Batalla del Ebro, resistencias y represión durante y después de la Guerra Civil Española, los exilios, la destrucción e inundación del antiguo pueblo en 1967 y los éxodos rurales.

Artículo 8º.- Sobre la Fundación y la recuperación de la Memoria Democrática. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de recuperación de Memoria Democrática en materia de valorización, justificación y socialización de los Valores Democráticos. Para ello la fundación se ve facultada para realizar las siguientes tareas:

- Encabezar, promocionar y colaborar en la **investigación** respecto la Memoria democrática, bien en tareas historiográficas, arqueológicas, sociológicas, etnográficas o sociológicas.



- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos de **difusión, socialización y didáctica** de la Memoria Democrática. Bien se trate en materia museográfica, expositiva, publicaciones, talleres o cualquier actividad que se adapte a dicha finalidad.
- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos de recuperación de **patrimonio material o inmaterial** local que sea representativo de la Memoria Democrática de Fayón, bien a nivel historiográfico o arqueológico.

Artículo 9º.- Sobre la Fundación y la recuperación de la cultura material/inmaterial local. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de recuperación de la Cultura local en materia de Investigación, transmisión a la sociedad, difusión y didáctica de los elementos culturales locales. Para ello la fundación se ve facultada para realizar las siguientes tareas:

- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos para la **investigación y recuperación de elementos culturales locales**. Así como proyectos de difusión, socialización y didáctica de la cultura local, bien sea en formato publicación, exposición, taller u otros que se ajusten a la finalidad planteada.
- **Por elementos culturales de Fayón entendemos aquellos que se ajusten a las siguientes disciplinas:** Arqueología, Historia, Arte, Lengua y Literatura, Antropología, Etnografía, Sociología, Geografía y Toponimia, Música, Artesanía o cualquier otra disciplina que se adapte a los fines de recuperación cultural local.
- **Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos** para conservar, recuperar y museizar los bienes culturales materiales locales. Así como los proyectos de captación, conservación y formalización de los bienes culturales inmateriales.

Artículo 10º.- Sobre la Fundación, la arqueología y bienes arqueológicos. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial aborda las tareas de gestión arqueológica local, estando la entidad capacitada para las siguientes funciones:

- Encabezar, promocionar y colaborar en proyectos para la **localización, catalogación, investigación y recuperación de yacimientos arqueológicos** locales. Así como proyectos de difusión, socialización y didáctica de la arqueología local, bien sea en formato publicación, exposición, taller u otros que se ajusten a la finalidad planteada.
- Crear y coordinar equipos arqueológicos para la elaboración de memorias técnicas correspondientes a mecanismos de **protección de bienes arqueológicos**, con la finalidad de asesorar el consistorio municipal en materia de protección de bienes arqueológicos.
- Gestionar la declaración de **museo histórico y arqueológico** del actual Museo de la Batalla del Ebro de Fayón. Contando dicho centro con un almacén arqueológico reconocido, espacio para el adecuado tratamiento de restos y vestigios, así como espacio de consulta para investigadores.
- Crear y coordinar equipos arqueológicos para realizar tareas de **excavación, consolidación, museización y difusión** del patrimonio arqueológico local.



- Crear y coordinar equipos arqueológicos para el control de **movimientos de tierras y obras** que puedan afectar al patrimonio arqueológico local.

Artículo 11º.- La Fundación y el fomento de las lenguas de Aragón. La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial realizará actividades dirigidas al fomento de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, mediante las siguientes actividades:

- Actividades **educativas y de formación**.
- **Publicaciones** bibliográficas, o de cualquier tipo, así como **exposiciones** encaminadas al fomento de las lenguas de Aragón en Fayón.
- **Muestras musicales y de artes escénicas** como conciertos, recitales, festivales, teatro o de cualquier índole para el fomento de las modalidades lingüísticas de Aragón en Fayón.
- **Investigación y actos de difusión** como: jornadas, congresos, coloquios, presentaciones o cualquiera que promuevan el patrimonio lingüístico de Fayón.
- Cualquier actividad encaminada a la **protección, sensibilización, educación y difusión** de las modalidades lingüísticas de Aragón en Fayón.

Título tercero. Reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios.

Artículo 12º.- Destino de las rentas e ingresos. 1.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el setenta por ciento de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, debiéndose destinar el resto a incrementar la dotación o bien las reservas. 2.- La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 3.- Los gastos de administración no podrán superar la proporción máxima fijada en la legislación vigente.

Artículo 13º.- Beneficiarios. La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación.

Título cuarto. Gobierno de la Fundación.

Artículo 14º.- Naturaleza. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación a quien corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.

Artículo 15º.- Composición del Patronato. El Patronato quedará compuesto por cinco miembros, designados tres de ellos en el Acta fundacional por el Ayuntamiento de Fayón. El resto de patronos será designado igualmente por el propio Ayuntamiento una vez se constituya e inscriba la Fundación, así como las sucesivas



renovaciones, sin perjuicio, de la designación por el propio patronato para la sustitución como consecuencia del cese de algún miembro, por causa distinta del transcurso del periodo del mandato y por el tiempo que reste hasta que termine el periodo de mandato.

Artículo 16º.- Duración del mandato. Los Patronos desempeñarán sus funciones durante cuatro años, renovándose por mitad cada dos, y pudiendo ser reelegidos. Transcurrido el periodo de mandato los Patronos continuarán en el ejercicio de su cargo hasta su renovación o sustitución.

Artículo 17º.- Aceptación del cargo de Patrono y sustitución.- Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones. Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato, acreditándose a través de certificación expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente. Producida una vacante, por causa distinta de la renovación por finalización del mandato, en el plazo máximo de dos meses, el patronato designará una persona para ocupar la misma, hasta la finalización del periodo de mandato. Para la sustitución por renovación como consecuencia de la finalización del mandato, el Ayuntamiento designará, o renovará, a los miembros que corresponda.

Artículo 18º.- Cese de Patronos. 1.- El cese de los Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato; por resolución judicial; por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción en el Registro de Fundaciones; por el transcurso del periodo de su mandato si fueron nombrados por un determinado tiempo, por renuncia. 2.- La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la aceptación.

Artículo 19º.- Organización del patronato. Se designará entre los miembros del Patronato, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales. El Secretario puede ser una persona ajena al Patronato y en este caso, tendrá voz pero no voto.

Artículo 20º.- El Presidente. Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Patronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmas aquellos documentos necesarios a tal fin.

Artículo 21º.- El Vicepresidente. Corresponderá al Vicepresidente, realizar las funciones del Presidente en los casos de estar vacante puesto por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de la Fundación en aquellos supuestos que así se determine por acuerdo del Patronato.



Artículo 22º.- El Secretario. Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y, todas aquellas que expresamente le deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las funciones de Secretario el vocal más joven del Patronato.

Artículo 23º.- Los Vocales. Los vocales tendrán carácter asesor, consultivo y realizarán funciones encomendadas por el Presidente, así como las obligaciones que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que se determinen por el Patronato.

Artículo 24º.- Facultades del Patronato. Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que concierne al gobierno, representación y administración de la Fundación, así como a la interpretación y modificación de los presentes Estatutos.

Artículo 25º.- Reuniones del Patronato y convocatoria. El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus miembros. La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita dejar constancia de su recepción. En la misma se hará constar el lugar, día y hora de celebración de la reunión.

Artículo 26º.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos. El Patronato quedará validamente constituido cuando concurran al menos la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuando los Estatutos exijan un quórum especial. De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Artículo 27º.- Obligaciones del Patronato. En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Artículo 28º.- Obligaciones y responsabilidad de los Patronos. Entre otras, son obligaciones de los Patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y valores de la Fundación, y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos. Los Patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o los Estatutos, o por los realizados sin la



diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

Artículo 29º.- Carácter gratuito del cargo de Patrono. Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.

Título quinto. Régimen económico

Artículo 30º.- Patrimonio de la Fundación. El patrimonio de la Fundación estará integrado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integran la dotación, así como por aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación. Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su inventario y en el Registro de Fundaciones. El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos.

Artículo 31º.- Adscripción del patrimonio fundacional. Los bienes y derechos que conforman el patrimonio, así como las rentas que produzcan, quedarán vinculados de una manera directa e inmediata al cumplimiento de los fines que la Fundación persigue.

Artículo 32º.- De la financiación. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Artículo 33º.- De la Administración. Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composición del patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.

Artículo 34º.- Contabilidad. El ejercicio económico coincidirá con el año natural. La fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

Artículo 35º.- Cuentas Anuales y Plan de actuación. El Presidente formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la Fundación, y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación. Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria. El Patronato



elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

Título sexto. De la modificación, fusión y extinción.

Artículo 36º.- Modificación de los Estatutos. 1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que esta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor. 2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de votación favorable de, al menos, dos de los miembros del patronato. 3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado.

Artículo 37º.- Fusión con otra Fundación. El Patronato podrá proponer al Protectorado la fusión de la Fundación con otra, previo acuerdo concertado al efecto con esta última. El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, tres cuartas partes de los miembros del Patronato.

Artículo 38º.- Extinción de la Fundación. La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 39º.- Liquidación y adjudicación del haber. En caso de extinción, a los bienes se les dará el destino que el Patronato determine, de acuerdo con lo ordenado en la legislación vigente.



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

Dirección General de Interior y
Protección Civil
Pº Mº Agustín, 36, Edif. Pignatelli
50004 - Zaragoza

ENTRADA DE SALIDA
Nº S2022.0022958

ROBERTO CABISTANY DÍAZ
Fundación FAYON CULTURAL Y
PATRIMONIAL
Plaza Mayor, s/n
60796 FAYON (ZARAGOZA)

Se envía Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Directora General de Interior y Protección Civil, por la que se toma conocimiento sin que exista oposición de la modificación de los estatutos de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, acordada por el Patronato de la Fundación el 29 de julio de 2021.

El acuerdo de modificación deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones, debiendo incluirse, en el mismo documento notarial, el texto consolidado de los nuevos estatutos, presentando para su inscripción en el Registro copia autorizada y copia simple de la escritura.

Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO Y REGISTROS,
María Licerias Yubero

Protectorado y Registro de Fundaciones de la C. A. de Aragón.
Edificio Pignatelli, Puerta 22. Paseo María Agustín, 36. 50004 - ZARAGOZA
Tfno. 978714798 - Email. servregistros@aragon.es



Resolución de la Directora General de Interior y Protección Civil, por la que se toma conocimiento, sin que exista oposición, de la modificación de los estatutos de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial acordada por su Patronato el 29 de julio de 2021

Examinada la documentación presentada el 12 de noviembre de 2021 por Roberto Cabistany Díaz, actuando en nombre y representación de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, comunicando la modificación de los estatutos de la entidad, acordada por su Patronato el 29 de julio de 2021, y en consideración a los siguientes

HECHOS

Primero.- La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial fue constituida mediante escritura pública número 469, otorgada en Caspe (Zaragoza) el 8 de mayo de 2020, ante la Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Aragón, Raquel Herrero Cerdán, modificada mediante diligencia extendida el 4 de agosto de 2020 y escritura número 1328, de 21 de octubre de 2020, otorgada ante la misma notaria. Posteriormente fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón por Orden PRI/1177/2020, de 11 de noviembre de 2020 (BOA número 236, de 27 de noviembre de 2020) con el número 396 (I).

Los estatutos vigentes de la Fundación están contenidos en la citada escritura 1328 de 21 de octubre de 2020,

Segundo.- El 12 de noviembre de 2021, Roberto Cabistany Díaz, Presidente del Patronato, actuando en nombre y representación de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, comunica la modificación parcial de los estatutos de la entidad, acordada por su Patronato el 29 de julio de 2021, afectando a los artículos 6º (fines, incluyendo subapartados del objeto general) e incluyendo 5 nuevos artículos (con los números 7,8,9,10 y 1.1) en el que se desarrolla con mayor precisión, en cada uno de ellos, el tipo de actividades que llevará a cabo para el cumplimiento de sus fines. Se desplaza la numeración del resto del articulado, como consecuencia de esta inclusión de nuevos artículos, pasando a finalizar con el artículo número 39

Tercero.- Consta en el certificado que el acuerdo fue adoptado por unanimidad, con el quorum suficiente exigido por los estatutos de la Fundación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, "La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado, que solo podrá oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación al mismo del correspondiente acuerdo del Patronato. El protectorado podrá comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su no oposición a la modificación o nueva redacción de los Estatutos.



La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones.

Segundo.- La modificación de los estatutos de la Fundación resulta conforme a lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sin que exista prohibición expresa del fundador a la modificación de los estatutos, ni éstos resulten contrarios a la legalidad, habiendo presentado toda la documentación necesaria para realizar la modificación estatutaria.

Tercero.- El artículo 4.b) del Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las competencias en materia de fundaciones y se crea el Registro de Fundaciones de esta Comunidad Autónoma, conforme a lo dispuesto en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del anterior Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, atribuye actualmente al Director General de Interior y Protección Civil *"...tomar conocimiento de la nueva redacción de los estatutos, pudiendo oponerse a ella sólo por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses desde su notificación..."*, todo ello en las condiciones previstas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Por cuanto antecede, esta Dirección General

RESUELVE:

Tomar conocimiento, sin que exista oposición, de la modificación parcial de los Estatutos de la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial, acordada por su Patronato el 29 de julio de 2021, afectando a los artículos 6º (fines, incluyendo subapartados del objeto general) e incluyendo 5 nuevos artículos (con los números 7,8,9,10 y 11) relativos a los fines y actividades fundacionales.

El acuerdo de modificación deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones, debiendo incluirse en el documento notarial el texto consolidado de los nuevos estatutos y presentar para su inscripción en el Registro copia autorizada y copia simple de la escritura.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación.

Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR
Y PROTECCION CIVIL
Fdo.: Carmen Sánchez Pérez